

המזומן הוגבל? העבריינים יעברו לביטקוין

העובדה שהגדרת "מזומן" בחוק החדש אינה כוללת גם מטבעות וירטואליים, משאירה מסלול זה כפרצה הקוראת לגנב

17:52 01.04.2018 מאת: ליאור חריש

באחרונה נחקק החוק לצמצום השימוש במזומן, הקובע כי החל בינואר 2019 ייאסר לבצע עסקות במזומן בסכום של יותר מ-11 אלף שקל.

צמצום השימוש במזומן נועד להתמודד עם הלבנת הון, מימון טרור ועם הכלכלה השחורה. הגבלת השימוש באמצעי תשלום שמאפשרים אנונימיות, כגון תשלום במזומן או בצ'ק הניתן להסבה, היא דרך יעילה להתמודד עם תופעת ההון השחור. אלא שסגירת מסלול התשלום במזומן אינה הרמטית, והותירה למוח הקרימינלי פרצה. פרצה זו מוכרת כמטבעות קריפטו, או בדוגמה המוכרת ביותר שלהם – הביטקוין.

השימוש במטבעות הדיגיטליים הופך נפוץ יותר ויותר. ככל שהוא גובר, כך גובר כאב הראש של הרשויות כתוצאה מהניסיון לטפל בהיבטים הרגולטוריים הקשורים בשימוש בו. בפברואר 2014 פורסמה בישראל הודעה לציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים מבוזרים (דוגמת ביטקוין). ההודעה היתה משותפת לרשות המסים, בנק ישראל, הרשות לאיסור הלבנת הון, אגף שוק ההון והרשות לניירות ערך, ובין היתר צוין בה כי לשיטת בנק ישראל ורשות המסים, מטבע וירטואלי כמו ביטקוין אינו בגדר הילך חוקי בישראל, ובמילים אחרות אינו נחשב למטבע או שטר, אלא לסוג של נכס. עוד נאמר כי השימוש בביטקוין מסוכן, ועשוי לשמש לצרכים פליליים כגון הלבנת הון או מימון טרור, הונאה וגניבה.

למרות זאת, השימוש בביטקוין אינו אסור בישראל. מספר גדול והולך של עסקים מכבדים תשלום בביטקוין בישראל ובעולם כולו.

נדמה כי הביטקוין כאן כדי להישאר, לפחות בעתיד הקרוב. כיצד יתמודדו הרשויות בישראל עם הסכנות שטומן בחובו לשיטתן השימוש המוגבר בביטקוין, ובראשן שימוש לצרכים פליליים או הלבנת הון?

הרגולציה, כהרגלה, מפגרת אחרי הטכנולוגיה, ומאז פרסום ההודעה לציבור ב-2014, לא נעשה הרבה במטרה להסדיר את הפיקוח על מטבעות הקריפטו. כיום אין הסדרה פורמלית של פעילות כספית בהם. עם זאת, דומה כי הרגולטור התעורר מתרדמתו ונע באטיות בכיוון הנכון.

החוק שונה כך שזירות המסחר הווירטואלי שמבצעות עבור הלקוחות את עסקות הרכישה והמכירה של מטבעות דיגיטליים, טעונות רישיון. רשות המסים הודיעה כי דיני המס חלים על עסקות במטבעות דיגיטליים. מאחר שפעילות המסחר במטבעות גלויה וחייבת במס, מנהיגות החברות המבצעות את המסחר רגולציה עצמית, ומדווחות מיוזמתן לרשויות על עסקות, בהתאם לסטנדרטים המוגדרים בחוק לאיסור הלבנת הון.

אלא שהשימוש המותר בביטקוין ודומיו עשוי לשמש תחליף ל"תשלום בשחור", שהוגבל בחוק החדש לצמצום השימוש במזומן. המטבעות הדיגיטליים דומים במאפייניהם למזומן, מאחר שכולם מאפשרים העברה אנונימית של כסף בין בני אדם. העברת מטבע דיגיטלי מאדם אחד לאחר יכולה להתבצע בחשאיות, מבלי ששום רשות או גורם ביניים יהיו מודעים לפעולה.

אלא שביטקוין ודומיו אינם נכללים בחוק הזה. העובדה שהמחוקק בחר שלא לכלול בחוק החדש בהגדרת "מזומן" גם מטבעות וירטואליים, משאירה מסלול זה כפרצה הקוראת לגנב. הביטקוין ודומיו יכולים להפוך לאלטרנטיבה נוחה לביצוע עסקות "מזומן" ולאמצעי

חלופי לביצוע פעולות בכלכלה השחורה. ייתכן שהפתרון הנכון הוא דווקא להכיר במטבעות הדיגיטליים כמזומן, לפחות בחוק לצמצום השימוש במזומן.

הכותב הוא עורך דין בעל משרד עצמאי